ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Palácio 9 de Julho

PREGÃO ELETRÔNICO ALESP Nº 120 / 2026

BENS E SERVIÇOS COMUNS

OBJETO: O objeto desta contratação consiste NA AQUISIÇÃO DOS SEGUINTES BENS DE NATUREZA COMUM: cabos elétricos para o Palácio 9 de Julho, conforme especificações pormenorizadas no Termo de Referência.

QUADRO DE INFORMAÇÕES BÁSICAS

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO - ALESP

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 30 (trinta) dias

LOCAL DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Palácio 9 de Julho

VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: R$ 309.979,11

DATA DA SESSÃO PÚBLICA:
Dia **28/08/2026** às **15h (horário de Brasília)**

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO **POR LOTE**

MODO DE DISPUTA: ABERTO

CERTAME EXCLUSIVO ME/EPP/EQUIPARADAS: SIM.

ORIGEM DOS RECURSOS: conta 339030

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 (trinta) dias, contados da data de apresentação da nota fiscal/fatura e dos demais documentos elencados no Edital.

Baixe o APP Compras.gov.br
e apresente sua proposta!

EDITAL

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO - ALESP
PREGÃO ELETRÔNICO ALESP Nº 120/2026
(Processo ALESP Digital Nº 166/2026)

Torna-se público que a **ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO - ALESP**, sediada no **PALÁCIO 9 DE JULHO**, localizado na Avenida Pedro Alvares Cabral, 201, Ibirapuera, São Paulo – SP, CEP 04097-900, por intermédio de seu **SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO**, em decorrência da alínea "b" do item 1. do parágrafo único do artigo 19 da Resolução ALESP nº 925/2021, realizará licitação na modalidade **PREGÃO**, na forma **ELETRÔNICA**, do Tipo **MENOR PREÇO**, com **CERTAME EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE**, nos termos da Lei federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Ato da Mesa nº 4/2024 e ainda, de acordo com as demais normas aplicáveis e condições estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação, caracterizado como **BENS E SERVIÇOS COMUNS**, sob o regime de execução **EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL,** conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, consiste no fornecimento de cabos elétricos para o Palácio 9 de Julho.

1.2. A licitação será dividida em grupos ou lotes, formados por um ou mais itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos grupos forem de seu interesse, devendo oferecer proposta para todos os itens que os compõem.

2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

2.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

2.1.1. Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 6 / PR.E / BSCom / Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

2.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

2.4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

2.4.1. A participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

2.4.1.1. A obtenção do benefício a que se refere o subitem anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

2.4.1.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto n.º 8.538, de 2015.

2.5. Não poderão disputar esta licitação:

2.5.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.5.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.5.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

2.5.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

2.5.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.5.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 6 / PR.E / BSCom / Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

2.5.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

2.5.8. agente público do órgão ou entidade licitante;

2.5.9. pessoas jurídicas reunidas em consórcio que não atenderem aos requisitos definidos no artigo 15 da Lei federal nº 14.133/2021;

2.5.10. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

2.5.11. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

2.6. O impedimento de que trata o subitem 2.5.4. será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

2.7. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os subitens 2.5.2. e 2.5.3. poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

2.8. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

2.9. O disposto nos subitens 2.5.2. e 2.5.3. não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

2.10. A vedação de que trata o subitem 2.5.8. estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

3.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 6 / PR.E / BSCom / Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

3.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

3.3.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

3.3.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

3.3.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

3.3.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

3.4. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.4.1. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

3.4.2. A falsidade da declaração de que trata os subitens 3.3. ou 3.4.1. sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.5. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

3.6. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

3.7. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 6 / PR.E / BSCom / Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

3.8. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

3.8.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

3.8.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.9. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.9.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e

3.9.2. percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.10. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do subitem 3.9. possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

3.11. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

3.12. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

4.1.1. Valor total;

4.1.2. Marca;

4.1.3. Fabricante;

4.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 6 / PR.E / BSCom / Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

4.2.1. O licitante não poderá oferecer proposta em quantitativo inferior aos previstos para cada um dos Lotes/Itens da contratação.

4.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

4.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

4.7. As microempresas e as empresa de pequeno porte somente poderão se beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional quando o enquadramento da atividade assim o permitir.

4.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

4.8.1. O prazo de validade da proposta não será inferior a **60 (sessenta)** dias**,** a contar da data de sua apresentação.

4.8.2. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas;

4.8.3. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos neste Edital.

4.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas do Estado do Estado – TCE/SP e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 6 / PR.E / BSCom / Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

4.10. Havendo divergência entre as especificações do objeto constantes no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras) e aquelas previstas no Termo de Referência ou Projeto Básico que acompanha este Edital, deverá prevalecer a peça técnica, ou seja, para cotação e execução e/ou fornecimento deste objeto deverão ser atendidas as especificações que acompanham este Edital.

5. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

5.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

5.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor TOTAL do item ou grupo, conforme o caso.

5.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente poderá oferecer lance *de* VALOR INFERIOR ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

5.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser *de R$ 80,00 (oitenta reais).*

5.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

5.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.

5.11. Em razão da adoção do modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

5.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 6 / PR.E / BSCom / Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

5.11.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

5.11.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

5.11.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

5.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

5.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

5.15. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

5.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

5.17. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

5.18. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.18.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.18.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

5.18.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 6 / PR.E / BSCom / Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

5.18.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

5.18.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

5.18.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

5.18.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

5.18.2.2. empresas brasileiras;

5.18.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

5.18.2.4 empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

5.19. Esgotados todos os critérios legais previstos no subitem 5.18. e seguintes, a escolha do vencedor ocorrerá por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo.

5.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

5.20.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

5.20.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

5.20.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

5.20.4. O Pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, conforme Modelo do Anexo II, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares mencionados neste Edital e no Termo de Referência.

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 6 / PR.E / BSCom / Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

5.20.5. É facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido de ofício, quando constatado que não é suficiente para o envio dos documentos exigidos, ou a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.21. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

6. DA FASE DE ACEITAÇÃO E JULGAMENTO DA PROPOSTA

6.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no subitem 2.5. do Edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1. SICAF;

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.1.4. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade do Conselho Nacional de Justiça (https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

6.1.5. Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções Administrativas e-Sanções (http://www.esancoes.sp.gov.br);

6.1.6. Relação de apenados publicada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (https://www.tce.sp.gov.br/apenados).

6.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

6.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

6.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação.

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 6 / PR.E / BSCom / Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

6.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

6.4. Verificadas as condições de participação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o seguinte:

6.4.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro realizará a verificação da conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto estipulado e, observado o disposto nos subitens 6.7. e 6.8., à compatibilidade do preço ou maior desconto final em relação ao estimado para a contratação, conforme definido no edital.

6.4.1.1. Desde que previsto no Termo de Referência, a ALESP poderá, em relação ao licitante provisoriamente vencedor, realizar análise e avaliação da conformidade da proposta, mediante homologação de amostras, exame de conformidade e prova de conceito, entre outros testes de interesse da Administração, de modo a comprovar sua aderência às especificações exigidas.

6.4.2. Na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

6.4.2.1. Quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, a negociação poderá ser feita com os demais licitantes classificados, exclusivamente por meio do sistema, respeitada a ordem de classificação estabelecida neste Edital.

6.4.2.2. Concluída a negociação, se houver, o resultado será registrado na ata da sessão pública, devendo esta ser anexada aos autos do processo de contratação.

6.4.2.3. Observado o prazo de que trata o subitem 5.19.4., o pregoeiro deverá solicitar, no sistema, o envio da proposta e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao último lance ofertado após a negociação.

6.4.3. No caso de licitações em que o procedimento exija apresentação de planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), esta deverá ser encaminhada pelo sistema com os respectivos valores readequados à proposta vencedora.

6.4.3.1. Encerrada a fase de julgamento, após a verificação de conformidade da proposta de que trata o subitem 6.4.1., o pregoeiro verificará a documentação de habilitação do licitante conforme disposições deste Edital, observado o seguinte:

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 6 / PR.E / BSCom / Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

6.4.3.1.1. Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação antes da fase de julgamento das propostas.

6.4.3.1.2. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com este Edital.

6.5. Será desclassificada a proposta vencedora:

6.5.1. que contiver vícios insanáveis;

6.5.2. que não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência/Projeto Básico;

6.5.3. que apresentar preços inexequíveis ou que permaneçam acima do preço máximo definido para cada um dos itens/subitens (elementos de despesa) da contratação, mesmo após a fase de negociação;

6.5.4. que não tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

6.5.5. que apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável;

6.5.6. cuja amostra, teste de conformidade ou prova de conceito, entre outros testes de interesse da Administração, seja reprovada (quando for o caso);

6.5.7. das microempresas e empresas de pequeno porte, quando os valores somados dos contratos com a Administração Pública extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

6.6. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

6.6.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o *caput*, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove:

6.6.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

6.6.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.7. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

6.8. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 6 / PR.E / BSCom / Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

6.9. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

6.9.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

6.9.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

6.10. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

6.11. Deverá ser encaminhado junto com a Proposta a documentação oficial da fabricante contendo as especificações técnicas do produto ofertado, para aprovação prévia, por meio de declaração específica, a ser emitida pela Unidade Solicitante da ALESP, observado o que dispõe o Termo de Referência.

6.11.1 Não sendo aprovada a documentação oficial da fabricante, a licitante provisoriamente vencedora será desclassificada e convocadas as licitantes remanescentes, em sessão pública, respeitada a ordem de classificação, para a retomada da etapa de negociação e declaração de nova vencedora;

6.11.2. Considera-se documentação oficial da fabricante, contendo as especificações técnicas do produto ofertado, apresentada em língua portuguesa ou acompanhada da respectiva tradução juramentada, os seguintes documentos:

a) catálogo, folder, certificado ou manual elaborado pela fabricante; e/ou

b) documento extraído de consulta realizada pela Internet na página oficial da fabricante. Neste caso, deverá ser indicado o endereço eletrônico da fabricante com menção à página onde consta a informação apresentada.

7. DA FASE DE HABILITAÇÃO

7.1. Os documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021, dizem respeito a:

7.1.1. **HABILITAÇÃO JURÍDICA**:

a) no caso de empresário individual: Registro empresarial na Junta Comercial;

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 6 / PR.E / BSCom / Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

b) no caso da sociedade empresária: ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta Comercial e documentos de eleição ou designação dos atuais administradores;

c) no caso de sociedades não-empresárias: ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, acompanhado de prova da diretoria em exercício;

d) no caso de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no país: Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

7.1.2. **REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:**

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ); e

b) certidão de regularidade de débito (ou declaração de isenção ou de não-incidência, assinada pelo representante legal da empresa, sob as penas da lei) com as Fazendas Estadual e Municipal, da sede ou do domicílio da licitante; e

c) certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); e

d) certidão conjunta (negativa de débitos ou positiva com efeitos de negativa) de regularidade de contribuições previdenciárias, de tributos federais e da dívida ativa da União; e

e) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa (CNDT), ou positiva com efeitos de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

7.1.2.1 A comprovação da situação regular face ao Ministério do Trabalho, referente à observância das vedações contidas no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, constará de declaração efetuada diretamente no Sistema de Compras do Governo Federal, utilizado como ferramenta para a realização deste certame.

7.1.3. **HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:**

a) Certidão negativa de falência, expedida pelo distribuidor da **sede da matriz** da pessoa jurídica:

a.1.) no caso de apresentação de certidão positiva, a licitante deverá juntar certidão de objeto e pé expedida pelo ofício competente.

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 6 / PR.E / BSCom / Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

a.2) Se à licitante não se aplicar a Lei federal nº 11.101/2005, a certidão mencionada na letra “a” deste subitem 7.1.3. deverá ser substituída por certidão negativa de ações de insolvência civil.

7.1.3.1**.** As empresas criadas no exercício financeiro (jan/dez do ano corrente) da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e ficarão autorizadas a substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

7.2. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF.

7.2.1. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

7.2.2. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

7.3. No caso de participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado.

7.3.1. Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e o Termo de Referência ou Projeto Básico (conforme o caso) exigir requisitos de habilitação econômico-financeira, haverá um acréscimo de 30%, para o consórcio em relação ao valor exigido para os licitantes individuais.

7.3.2. Deverão ser apresentados, ainda, pelo consórcio de empresas, nos termos do art. 15 da Lei federal nº 14.133/2021, a seguinte documentação:

a) comprovação de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados;

b) indicação da empresa líder do consórcio, que será responsável por sua representação perante a Administração;

7.3.3. Deverão ser observados, pelo consórcio, os seguintes parâmetros:

a) impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitação, de mais de um consórcio ou de forma isolada;

b) responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato.

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 6 / PR.E / BSCom / Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

c) promover, antes da celebração do contrato, a constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no subitem 7.3.2.

d) a substituição de consorciado deverá ser expressamente autorizada pelo órgão ou entidade contratante e condicionada à comprovação de que a nova empresa do consórcio possui, no mínimo, os mesmos quantitativos para efeito de habilitação técnica e os mesmos valores para efeito de qualificação econômico-financeira apresentados pela empresa substituída para fins de habilitação do consórcio no processo licitatório que originou o contrato.

7.4. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão:

7.4.1. ser apresentados em original, por cópia ou por meio eletrônico (conforme Lei federal nº 14.063/2020);

7.4.2. ser substituídos por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133/2021.

7.5. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

7.6. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

7.7. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

7.8. A habilitação será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

7.8.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

7.8.2. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

7.8.3. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 6 / PR.E / BSCom / Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

7.9. A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

7.9.1. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas) horas, prorrogável por igual período, contado da solicitação do pregoeiro.

7.10. A verificação no SICAF ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor.

7.10.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal somente serão exigidos em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

7.10.2. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.

7.11. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, nas hipóteses do artigo 64 da Lei federal nº 14.133/2021, ou seja, para a:

7.11.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

7.11.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

7.12. Na análise dos documentos de habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

7.13. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 7.9.1.

7.14. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

7.15. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte não será exigida como condição para a participação na licitação, observando-se o seguinte procedimento:

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 6 / PR.E / BSCom / Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

7.15.1. As microempresas e as empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

7.15.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação.

7.15.1.2. A sessão pública será suspensa pelo Pregoeiro para que o licitante vencedor possa comprovar a regularidade fiscal.

7.15.1.3. Na retomada da sessão, o Pregoeiro decidirá motivadamente sobre a comprovação ou não da regularidade fiscal.

7.15.1.4. A não regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo de aplicação de penalidades cabíveis.

7.16. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

7.17. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como válidas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.

8. DOS RECURSOS

8.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

8.3.1. a intenção de recorrer do julgamento das propostas deverá ser manifestada imediatamente após a publicação no chat da mensagem de abertura do período de intenção de recurso, sob pena de preclusão;

8.3.2. a intenção de recorrer do ato de habilitação ou inabilitação do licitante deverá ser manifestada imediatamente após a publicação no chat da mensagem de abertura do período de intenção de recurso, sob pena de preclusão.

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 6 / PR.E / BSCom / Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

8.3.3. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos;

8.3.4. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

8.3.5. na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

8.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

8.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

8.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

8.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

8.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

8.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados por solicitação pelos e-mails pregao@al.sp.gov.br ou cplalesp@gmail.com.

8.11. Será a autoridade competente para processamento e deliberação:

8.11.1. A Mesa Diretora:

8.11.1.1. nas obras de qualquer valor e nas contratações para aquisições de bens ou prestação de serviços com valor estimado superior a 24.000 (vinte e quatro mil) UFESPs (Unidades Fiscais do Estado de São Paulo), relativamente:

a) aos recursos interpostos contra ato do pregoeiro e do agente de contratação;

b) à revogação, anulação ou homologação do procedimento licitatório;

c) à rescisão administrativa ou amigável do contrato;

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 6 / PR.E / BSCom / Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

d) aos demais atos previstos no item 1. do parágrafo único do artigo 19 da Resolução nº 925/2021;

8.11.1.2. na aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar;

8.11.1.3. em eventual matéria residual relacionada a licitações e contratos administrativos não prevista expressamente em norma interna própria.

8.11.2. O Secretário Geral de Administração:

8.11.2.1. nas contratações para aquisições de bens ou prestação de serviços com valor estimado em até 24.000 (vinte e quatro mil) UFESPs (Unidades Fiscais do Estado de São Paulo), relativamente:

a) aos recursos interpostos contra ato do pregoeiro;

b) à revogação, anulação ou homologação do procedimento licitatório;

c) à rescisão administrativa ou amigável do contrato;

d) aos demais atos previstos no item 1. do parágrafo único do artigo 19 da Resolução nº 925/2021.

8.11.2.2. nas impugnações e questionamentos relativos ao Edital e Anexos;

8.11.2.3. na aplicação de penalidades, exceto a de declaração de inidoneidade, para licitar ou contratar, nas licitações realizadas pela ALESP.

9. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES E RESPECTIVO PROCESSAMENTO

9.1. A aplicação de qualquer penalidade contratual dependerá da prévia instauração do devido procedimento administrativo sancionatório, assegurando-se o contraditório e ampla defesa, que incluirá as seguintes fases obrigatórias:

9.1.1. manifestação da intenção de aplicar a penalidade, com indicação da motivação do ato e do cálculo da multa, quando houver;

9.1.2. abertura de prazo para apresentação de defesa prévia;

9.1.3. decisão a respeito da aplicação da penalidade, com a aplicação de dosimetria, que considerará todos os elementos colhidos na instrução;

9.1.4. abertura do prazo para apresentação de recurso administrativo;

9.1.5. decisão a respeito do recurso administrativo, se houver.

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 6 / PR.E / BSCom / Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

9.2. Na aplicação das penalidades, a autoridade competente observará:

9.2.1. a dosimetria, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a natureza e a gravidade da infração cometida;

9.2.2. a não reincidência da infração;

9.2.3. a atuação da contratada em minorar os prejuízos advindos de sua conduta omissiva ou comissiva;

9.2.4. a execução satisfatória das demais obrigações contratuais;

9.2.5. a existência de efetivo prejuízo material à Administração; e

9.2.6. se o inadimplemento se referiu a obrigação acessória que não afeta diretamente a execução, salvo se representar risco para a própria garantia do bom termo do contrato;

9.2.7. outras peculiaridades do caso concreto.

9.3. A autoridade competente poderá justificadamente reduzir ou deixar de aplicar a penalidade, observados os critérios previstos neste subitem:

9.3.1. em casos excepcionais, caso a penalidade prevista no instrumento convocatório ou no contrato se mostre desproporcional à gravidade da infração e ao prejuízo ou risco de prejuízo dela decorrente;

9.3.2. na hipótese da própria Administração ter contribuído para a ocorrência da conduta.

9.4. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações, que concorrer por dolo ou culpa:

9.4.1. dar causa à inexecução parcial do contrato;

9.4.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

9.4.3. dar causa à inexecução total do contrato;

9.4.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

9.4.5. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

9.4.5.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

9.4.5.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

9.4.5.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 6 / PR.E / BSCom / Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

9.4.5.4. deixar de apresentar amostra, teste de conformidade ou prova de conceito (quando for o caso);

9.4.5.5. apresentar proposta ou amostra, teste de conformidade ou prova de conceito em desacordo com as especificações do edital (quando for o caso);

9.4.6. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo no prazo estabelecido pela Administração e de validade de sua proposta;

9.4.7. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

9.4.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

9.4.9. fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

9.4.10. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

9.4.10.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

9.4.10.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

9.4.10.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada (quando for o caso);

9.4.11. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

9.4.12. praticar ato lesivo previsto no artigo 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

9.5. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas neste Edital as seguintes sanções:

9.5.1. advertência;

9.5.2. multa;

9.5.3. impedimento de licitar e contratar;

9.5.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

9.6. Sem prejuízo de eventual tabela complementar específica, a pena de multa será calculada na forma deste Edital e será:

9.6.1. quando se tratar de natureza compensatória, de **30% (trinta por cento)** do valor estimado ou efetivado da contratação, ainda que se refira a conduta decorrente de

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 6 / PR.E / BSCom / Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

obrigação acessória, salvo se esta puder ser individualizada, inclusive em relação a seus custos.

9.6.2. quando se tratar de natureza moratória, de **0,5% (cinco décimos por cento)** por dia de atraso injustificado na execução, calculada a partir do valor estimado ou efetivado da contratação, ainda que se refira a conduta decorrente de obrigação acessória.

9.7. Ocorrendo a hipótese de prorrogação automática tratada no artigo 111 da Lei federal nº 14.133/2021 e a não conclusão decorrer de culpa do contratado:

9.7.1. O contratado será constituído em mora, aplicáveis a ele as respectivas sanções administrativas;

9.7.2. A Administração poderá optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

9.8. Cumulativamente à aplicação de multa:

9.8.1. será aplicada a pena de advertência para a conduta prevista no subitem 9.4.1. deste Edital, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

9.8.2. será aplicada a pena de impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta, do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, para as condutas previstas nos subitens 9.4.2., 9.4.3., 9.4.4., 9.4.5., 9.4.6. e 9.4.7. deste Edital, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

9.8.3. será aplicada a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar, no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, para as condutas previstas nos subitens 9.4.8., 9.4.9., 9.4.10., 9.4.11. e 9.4.12. deste Edital, assim como as infrações administrativas previstas nos subitens 9.4.2., 9.4.3., 9.4.4., 9.4.5., 9.4.6. e 9.4.7., todos deste Edital, quando houver justificativa.

9.9. A aplicação das sanções previstas neste subitem não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

9.10. As unidades administrativas responsáveis pela gestão e pela fiscalização, em razão da natureza da execução, poderão fixar tabela de multas específica, observada o subitem 9.2.1. deste Edital.

9.11. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

9.12. A previsão de substituição de bens e serviços ou de prazo para correção não impedirão a incidência da multa, podendo ser aplicadas as circunstâncias atenuantes previstas no subitem 9.3. deste Edital.

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 6 / PR.E / BSCom / Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

9.13. A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato, com a aplicação cumulada de outras sanções previstas neste Edital.

9.14. O prazo para o recolhimento das multas previstas neste Edital é de 15 (quinze) dias, contado da notificação, podendo ser prorrogado, a juízo da Administração, por mais 15 (quinze) dias.

9.15. No caso de atraso na prestação de garantia de execução, em qualquer de suas modalidades, o valor da obrigação não cumprida corresponderá ao valor médio para obtenção de seguro-garantia, apurado com base em pesquisa realizada pela Administração.

9.16**.** Não sendo possível a cobrança da multa na forma prevista no subitem 9.11., será a cobrança efetuada por meio de medidas administrativas ou judiciais, incidindo correção sobre o valor devido no período compreendido entre o dia imediatamente posterior à data final para liquidar a multa e aquele em que o pagamento efetivamente ocorrer, observado o seguinte:

9.16.1. A adoção da UFESP, quando houver acordo com a Administração sem a necessidade de recorrer à cobrança judicial;

9.16.2. A adoção da Tabela Prática para cálculo de atualização monetária do TJ-SP, quando necessária a utilização de medida judicial para a cobrança.

9.17. A defesa do interessado dar-se-á no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado de sua intimação.

9.17.1. Nas hipóteses de penalização previstas nos subitens 9.5.3. e 9.5.4. deste Edital:

9.17.1.1. será necessária a prévia instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará os fatos e as circunstâncias conhecidos;

9.17.1.2. o contratado poderá apresentar alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntada de provas julgadas indispensáveis pela comissão;

9.17.1.3. serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas.

9.18. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos na Lei ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 6 / PR.E / BSCom / Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

9.19. Os atos previstos como infrações administrativas neste Edital que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei.

9.20. É admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:

9.20.1. reparação integral do dano causado à Administração Pública;

9.20.2. pagamento da multa;

9.20.3. transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade;

9.20.4. cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo;

9.20.5. análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste artigo.

9.21. A sanção pelas infrações previstas nos incisos 9.4.8. e 9.4.12. deste Edital, exigirá como condição de reabilitação do licitante ou contratado, a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável.

9.22. Deverão ser informados e ou mantidos atualizados, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, os dados relativos às sanções aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) e no Cadastro estadual correspondente.

10. DAS GLOSAS E RETENÇÕES

10.1. Não será considerada hipótese de penalização, salvo se a conduta da contratada levar a conclusão diversa:

10.1.1. a glosa de créditos pela Administração, caracterizada como o desconto ou ajuste administrativo compulsório, decorrente de fato incontroverso e sem gravame às partes, que visa restabelecer a proporcionalidade original entre o objeto efetivamente executado e a justa remuneração pela Administração, por meio de operações matemáticas certas e líquidas e previamente definidas;

10.1.2. a ocorrência de retenção, que se distingue da glosa pela matéria em geral controversa e fato potencial ou concretamente causador de prejuízo à Administração.

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 6 / PR.E / BSCom / Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

10.2. A glosa e a retenção, de que trata o subitem anterior, pela sua natureza acautelatória, decorrente do poder de autotutela administrativa, independem da prévia concessão de defesa prévia, podendo o interessado exercer o direito à ampla defesa e ao contraditório no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a partir da data da notificação de sua ocorrência, quando serão aplicadas as fases previstas no subitem 9.1. deste Edital.

10.3. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto a dimensão, qualidade e quantidade, a parcela incontroversa deverá ser liberada no prazo previsto para pagamento.

10.4. Será permitida a retenção da parte do pagamento, correspondente à pena pecuniária em tese aplicável, nas hipóteses em que houver risco de frustração da cobrança do débito, a partir do momento em que for formalizada no processo administrativo correspondente a ocorrência da suposta infração contratual, em especial:

10.4.1. contratos de execução instantânea;

10.4.2. insuficiência, inexistência ou dispensa de garantia; ou

10.4.3. nos últimos 4 (quatro) meses de vigência de contratos de trato sucessivo, caso não haja outro contrato da empresa com a ALESP em que possa ser feita a compensação da multa com pagamentos futuros.

10.5. No caso específico de extinção determinada por ato unilateral da Administração que não decorra de descumprimento decorrente de sua própria conduta, sem prejuízo das demais sanções previstas neste Edital, poderá feita a retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados e das multas aplicadas, conforme autorizado no inciso IV do artigo 139 da Lei federal nº 14.133/2021.

10.6. Sendo constatada irregularidade fiscal ou trabalhista da contratada, serão adotados os seguintes procedimentos:

10.6.1. a comunicação imediata pelo gestor à autoridade competente e a imediata emissão de notificação com a concessão do prazo de 15 (quinze) dias para regularização;

10.6.2. não sendo regularizada a situação fiscal e trabalhista da contratada no prazo concedido, deverão ser iniciados os procedimentos previstos no documento de gestão de riscos, paralelamente à instauração da fase interna de novo procedimento licitatório e rescisão contratual, sem prejuízo da aplicação das demais sanções administrativas previstas neste Edital.

11. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo apresentar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 6 / PR.E / BSCom / Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

11.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

11.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por meio eletrônico, na forma preconizada pelo Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

11.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

11.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

11.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

12. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DE CONTRATAÇÃO

12.1. O pagamento será efetuado mediante depósito bancário em conta corrente da **CONTRATADA**, observadas as seguintes condições:

12.1.1. apresentação de nota fiscal/fatura acompanhada: a) do respectivo TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO; b) da certidão conjunta (negativa de débitos ou positiva com efeitos de negativa) de regularidade de contribuições previdenciárias, de tributos federais e da dívida ativa da União; c) da certidão de regularidade em face do FGTS; d) da certidão de regularidade em face de débitos trabalhistas, devidamente atualizadas;

12.1.2. em 30 (trinta) dias, contados da data de apresentação da nota fiscal/fatura;

12.1.3. Caso o dia do pagamento recaia em dia não útil, esse será efetuado no primeiro dia útil antecedente, sendo certo que, mesmo nesse caso, manter-se-á, na fatura, o dia do vencimento;

12.1.4. Nas operações internas (fornecedores e prestadores de serviços contribuintes do ICMS no Estado de São Paulo), deverá ser observado, quando da entrega do objeto contratado, a correta emissão da Nota Fiscal, nos termos do Decreto Estadual nº 48.034, de 19 de agosto de 2003.

12.1.5. A adjudicatária que não possuir conta no Banco do Brasil S/A deverá providenciá-la após a adjudicação do objeto, para viabilização dos pagamentos.

12.1.6. O requerimento de pagamento, bem como os documentos de cobrança da **CONTRATADA**, deverão ser entregues à Divisão de Almoxarifado da ALESP, localizada no subsolo do “Palácio 9 de Julho”, sala S01 - telefone (11) 3886-6191, via correio eletrônico (almox.dap@al.sp.gov.br) em arquivos com extensão .pdf, pesquisável.

12.2. A **CONTRATADA** deverá exibir como condição de contratação:

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 6 / PR.E / BSCom / Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

12.2.1. A certidão conjunta (negativa de débitos ou positiva com efeitos de negativa) de regularidade de contribuições previdenciárias, de tributos federais e da dívida ativa da União; e

12.2.2. A certidão de regularidade relativa ao FGTS; e

12.2.3. A certidão de regularidade perante a Justiça do Trabalho, relativa a débitos trabalhistas (Lei federal nº 12.440/2011); e

12.2.4. A comprovação, se for o caso, do atendimento à Resolução nº 122/2005 do Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP (garantia estendida); e

12.2.5. A prova da inexistência de registro no "Cadastro Informativo dos Créditos Não Quitados de Órgão e Entidades Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN ESTADUAL;

12.2.6. A certidão obtida junto ao site "e-Sanções" do Governo do Estado de São Paulo; e

12.2.7. A certidão obtida junto ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) do portal da transparência do governo federal; e

12.2.8. A certidão obtida junto ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade mantido pelo Conselho Nacional de Justiça, em nome da pessoa jurídica e dos dirigentes;

12.2.9. A certidão do Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), que apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção);

12.2.10. A comprovação de inscrição no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo – CAUFESP;

12.3. A adjudicatária deverá assinar e devolver a Autorização de Compra e o Termo de Ciência e Notificação do TCE-SP, no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar da publicação da convocação, independentemente do envio ou não de notificação correspondente por outro meio, inclusive eletrônico.

12.3.1. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar a Autorização de Compra caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, considerando-se decaído seu direito de vencedora e sujeitando-a às penalidades previstas no item específico deste Edital.

12.4. O contrato ou o seu instrumento equivalente poderá ser alterado nos termos dos artigos 124 a 136 da Lei federal nº 14.133/2021.

12.5. O Edital, o Termo de Referência e a Proposta integram o contrato ou o seu instrumento equivalente.

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 6 / PR.E / BSCom / Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

13. DA PRESCRIÇÃO

13.1. A prescrição ocorrerá em 5 (cinco) anos, contados da ciência da infração pela Administração, e será:

13.1.1. interrompida pela instauração do processo de responsabilização a que se refere o *caput* deste artigo;

13.1.2. suspensa pela celebração de acordo de leniência previsto na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013;

13.1.3. suspensa por decisão judicial que inviabilize a conclusão da apuração administrativa.

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

14.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

14.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

14.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

14.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

14.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

14.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

14.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

14.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 6 / PR.E / BSCom / Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

14.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico www.al.sp.gov.br.

14.11. Informações poderão ser obtidas, também, pelo telefone (11) 3886-6521 e pelos endereços eletrônicos pregao@al.sp.gov.br e cplalesp@gmail.com.

14.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I - Termo de Referência
Apêndice 1 do Anexo I – Estudo Técnico Preliminar e Análise de Riscos
Apêndice 2 do Anexo I – Planilha de Preços Unitários Estimados
ANEXO II – Modelo de Proposta Comercial
ANEXO III – Minuta de Autorização de Compra
Apêndice 1 do ANEXO III – Modelo de Declaração
ANEXO IV - Termo de Ciência e Notificação TCE/SP

São Paulo, 13 de agosto de 2026

JOSÉ DOMINGOS FRID E FIGUEIREDO
Assessor Chefe de Gabinete

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 6 / PR.E / BSCom / Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
Processo Digital nº 166/2026

DOCUMENTO DISPONÍVEL PARA DOWNLOAD EM SEPARADO
(documento juntado aos autos do Processo Digital nº 166/2026 em 20/05/2026)

APÊNDICE 1 do ANEXO I

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E ANÁLISE DE RISCOS
Processo Digital nº 166/2026

DOCUMENTO DISPONÍVEL PARA DOWNLOAD EM SEPARADO
(documento juntado aos autos do Processo Digital nº 166/2026 em 20/05/2026)

APÊNDICE 2 do ANEXO I

PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS ESTIMADOS
Processo Digital nº 166/2026

LOTE	SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	Cabo flexível, cobre, seção 1,5mm²; isolação LSHF/A 70°C; 450/750V; cor preto	Rolos com 100 metros cada	15	R$ 179,70	R$ 2.695,50
	2	Cabo flexível, cobre, seção 1,5mm²; isolação LSHF/A 70°C; 450/750V; cor azul-claro	Rolos com 100 metros cada	20	R$ 179,70	R$ 3.594,00
	3	Cabo flexível, cobre, seção 1,5mm²; isolação LSHF/A 70°C; 450/750V; cor vermelho	Rolos com 100 metros cada	15	R$ 179,70	R$ 2.695,50
Valor Total lote 1						R$ 8.985,00
2	1	Cabo flexível, cobre, seção 2,5mm²; isolação LSHF/A 70°C; 450/750V; cor preto	Rolos com 100 metros cada	50	R$ 297,37	R$ 14.868,50
	2	Cabo flexível, cobre, seção 2,5mm²; isolação LSHF/A 70°C; 450/750V; cor azul-claro	Rolos com 100 metros cada	30	R$ 297,38	R$ 8.921,40
	3	Cabo flexível, cobre, seção 2,5mm²; isolação LSHF/A 70°C; 450/750V; cor verde	Rolos com 100 metros cada	40	R$ 317,95	R$ 12.718,00
	4	Cabo flexível, cobre, seção 2,5mm²; isolação LSHF/A 70°C; 450/750V; cor vermelho	Rolos com 100 metros cada	25	R$ 297,38	R$ 7.434,50
	5	Cabo flexível, cobre, seção 2,5mm²; isolação LSHF/A 70°C; 450/750V; cor branco	Rolos com 100 metros cada	50	R$ 317,95	R$ 15.897,50

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 6 / PR.E / BSCom / Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

Valor Total lote 2						R$ 59.839,90
3	1	Cabo flexível, cobre, seção 4,0mm²; isolação LSHF/A 70°C; 450/750V; cor preto	Rolos com 100 metros cada	30	R$ 436,58	R$ 13.097,40
	2	Cabo flexível, cobre, seção 4,0mm²; isolação LSHF/A 70°C; 450/750V; cor verde	Rolos com 100 metros cada	12	R$ 436,20	R$ 5.234,40
	3	Cabo flexível, cobre, seção 4,0mm²; isolação LSHF/A 70°C; 450/750V; cor azul-claro	Rolos com 100 metros cada	12	R$ 436,03	R$ 5.232,36
Valor Total lote 3						R$ 23.564,16
4	1	Cabo flexível, cobre, seção 6,0mm²; isolação LSHF/A 70°C; 450/750V; cor preto	Rolos com 100 metros cada	20	R$ 786,67	R$ 15.733,40
	2	Cabo flexível, cobre, seção 6,0mm²; isolação LSHF/A 70°C; 450/750V; cor verde	Rolos com 100 metros cada	10	R$ 786,67	R$ 7.866,70
	3	Cabo flexível, cobre, seção 6,0mm²; isolação LSHF/A 70°C; 450/750V; cor azul-claro	Rolos com 100 metros cada	10	R$ 786,67	R$ 7.866,70
Valor Total lote 4						R$ 31.466,80
5	1	Cabo unipolar, cobre, seção 10,0mm²; isolação HEPR 90°C / cobertura SHF1; 0,6/1KV; cor preto	Rolos com 100 metros cada	10	R$ 1.285,12	R$ 12.851,20
	2	Cabo unipolar, cobre, seção 10,0mm²; isolação HEPR 90°C / cobertura SHF1; 0,6/1KV; cor verde	Rolos com 100 metros cada	3	R$ 1.285,12	R$ 3.855,36
	3	Cabo unipolar, cobre, seção 10,0mm²; isolação HEPR 90°C / cobertura SHF1; 0,6/1KV; cor azul-claro	Rolos com 100 metros cada	3	R$ 1.285,12	R$ 3.855,36
Valor Total lote 5						R$ 20.561,92
6	1	Cabo unipolar, cobre, seção 16,0mm²; isolação HEPR 90°C / cobertura SHF1; 0,6/1KV; cor preto	Rolos com 100 metros cada	6	R$ 2.263,49	R$ 13.580,94
	2	Cabo unipolar, cobre, seção 16,0mm²; isolação HEPR 90°C / cobertura SHF1; 0,6/1KV; cor verde	Rolos com 100 metros cada	2	R$ 2.263,49	R$ 4.526,98
	3	Cabo unipolar, cobre, seção 16,0mm²; isolação HEPR 90°C / cobertura SHF1; 0,6/1KV; cor azul-claro	Rolos com 100 metros cada	2	R$ 2.263,49	R$ 4.526,98
Valor Total lote 6						R$ 22.634,90
7	1	Cabo unipolar, cobre, seção 25,0mm²; isolação HEPR 90°C / cobertura SHF1; 0,6/1KV; cor preto	Rolos com 100 metros cada	3	R$ 2.914,75	R$ 8.744,25
	2	Cabo unipolar, cobre, seção 25,0mm²; isolação HEPR 90°C / cobertura SHF1; 0,6/1KV; cor azul-claro	Rolos com 100 metros cada	1	R$ 2.914,75	R$ 2.914,75
	3	Cabo unipolar, cobre, seção 25,0mm²; isolação HEPR 90°C / cobertura SHF1; 0,6/1KV; cor verde	Rolos com 100 metros cada	1	R$ 2.914,75	R$ 2.914,75
Valor Total lote 7						R$ 14.573,75

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 6 / PR.E / BSCom / Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

8	1	Cabo paralelo, cobre nu, seção 2x2,5mm²; isolação PVC 70°C; 300V; cor branca	Rolos com 100 metros cada	20	R$ 640,52	R$ 12.810,40
	2	Cabo paralelo, cobre nu, seção 2x4,0mm²; isolação PVC 70°C; 300V; cor branca	Rolos com 100 metros cada	10	R$ 1.138,26	R$ 11.382,60
Valor Total lote 8						R$ 24.193,00
9	1	Cabo multipolar, 3 condutores, cobre, seção nominal 2,5mm²; isolação HEPR 90°C / cobertura SHF1; 0,6/1KV; cor preto	Rolos com 100 metros cada	30	R$ 1.597,06	R$ 47.911,80
	2	Cabo multipolar, 3 condutores, cobre, seção nominal 4,0mm²; isolação HEPR 90°C / cobertura SHF1; 0,6/1KV; cor preto	Rolos com 100 metros cada	10	R$ 1.876,87	R$ 18.768,70
	3	Cabo multipolar, 3 condutores, cobre, seção nominal 6,0mm²; isolação HEPR 90°C / cobertura SHF1; 0,6/1KV; cor preto	Rolos com 100 metros cada	3	R$ 2.145,75	R$ 6.437,25
Valor Total lote 9						R$ 73.117,75
10	1	Cabo flexível, 4 condutores, cobre, seção nominal 6,0mm²; isolação HEPR 90°C / cobertura PVC ST2 BWF-B; 0,6/1kV; cor preta	Rolos com 100 metros cada	2	R$ 3.123,45	R$ 6.246,90
	2	Cabo flexível, 4 condutores, cobre, seção nominal 4,0mm²; isolação HEPR 90°C / cobertura PVC ST2 BWF-B; 0,6/1kV; cor preta	Rolos com 100 metros cada	3	R$ 2.574,91	R$ 7.724,73
	3	Cabo flexível, 4 condutores, cobre, seção nominal 2,5mm²; isolação HEPR 90°C / cobertura PVC ST2 BWF-B; 0,6/1kV; cor preta	Rolos com 100 metros cada	10	R$ 1.707,03	R$ 17.070,30
Valor Total lote 10						R$ 31.041,93
Valor Total Global						R$ 309.979,11

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 6 / PR.E / BSCom / Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

ANEXO II

PROPOSTA COMERCIAL

ATENÇÃO: ESTA PROPOSTA COMERCIAL DEVERÁ SER PREENCHIDA E ENTREGUE APENAS PELA LICITANTE CLASSIFICADA COMO PRIMEIRA COLOCADA, NOS TERMOS DO SUBITEM 5.20.4. DO EDITAL

À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 120/2026
Processo Digital nº 166/2026

Apresentamos nossa proposta de preço, em 1 (uma) via, cujo objeto atende às especificações constantes do Termo de Referência, que integra o presente EDITAL, consistindo no seguinte:

LOTE	SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE	MARCA/ FABRICANTE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	Cabo flexível, cobre, seção 1,5mm²; isolação LSHF/A 70°C; 450/750V; cor preto	Rolos com 100 metros cada	15			
	2	Cabo flexível, cobre, seção 1,5mm²; isolação LSHF/A 70°C; 450/750V; cor azul-claro	Rolos com 100 metros cada	20			
	3	Cabo flexível, cobre, seção 1,5mm²; isolação LSHF/A 70°C; 450/750V; cor vermelho	Rolos com 100 metros cada	15			
Valor Total lote 1							
2	1	Cabo flexível, cobre, seção 2,5mm²; isolação LSHF/A 70°C; 450/750V; cor preto	Rolos com 100 metros cada	50			
	2	Cabo flexível, cobre, seção 2,5mm²; isolação LSHF/A 70°C; 450/750V; cor azul-claro	Rolos com 100 metros cada	30			
	3	Cabo flexível, cobre, seção 2,5mm²; isolação LSHF/A 70°C; 450/750V; cor verde	Rolos com 100 metros cada	40			
	4	Cabo flexível, cobre, seção 2,5mm²; isolação LSHF/A 70°C; 450/750V; cor vermelho	Rolos com 100 metros cada	25			
	5	Cabo flexível, cobre, seção 2,5mm²; isolação LSHF/A 70°C; 450/750V; cor branco	Rolos com 100 metros cada	50			
Valor Total lote 2							
3	1	Cabo flexível, cobre, seção 4,0mm²; isolação LSHF/A 70°C; 450/750V; cor preto	Rolos com 100 metros cada	30			
	2	Cabo flexível, cobre, seção 4,0mm²; isolação LSHF/A 70°C; 450/750V; cor verde	Rolos com 100 metros cada	12			

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 6 / PR.E / BSCom / Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

	3	Cabo flexível, cobre, seção 4,0mm²; isolação LSHF/A 70°C; 450/750V; cor azul-claro	Rolos com 100 metros cada	12			
Valor Total lote 3							
4	1	Cabo flexível, cobre, seção 6,0mm²; isolação LSHF/A 70°C; 450/750V; cor preto	Rolos com 100 metros cada	20			
	2	Cabo flexível, cobre, seção 6,0mm²; isolação LSHF/A 70°C; 450/750V; cor verde	Rolos com 100 metros cada	10			
	3	Cabo flexível, cobre, seção 6,0mm²; isolação LSHF/A 70°C; 450/750V; cor azul-claro	Rolos com 100 metros cada	10			
Valor Total lote 4							
5	1	Cabo unipolar, cobre, seção 10,0mm²; isolação HEPR 90°C / cobertura SHF1; 0,6/1KV; cor preto	Rolos com 100 metros cada	10			
	2	Cabo unipolar, cobre, seção 10,0mm²; isolação HEPR 90°C / cobertura SHF1; 0,6/1KV; cor verde	Rolos com 100 metros cada	3			
	3	Cabo unipolar, cobre, seção 10,0mm²; isolação HEPR 90°C / cobertura SHF1; 0,6/1KV; cor azul-claro	Rolos com 100 metros cada	3			
Valor Total lote 5							
6	1	Cabo unipolar, cobre, seção 16,0mm²; isolação HEPR 90°C / cobertura SHF1; 0,6/1KV; cor preto	Rolos com 100 metros cada	6			
	2	Cabo unipolar, cobre, seção 16,0mm²; isolação HEPR 90°C / cobertura SHF1; 0,6/1KV; cor verde	Rolos com 100 metros cada	2			
	3	Cabo unipolar, cobre, seção 16,0mm²; isolação HEPR 90°C / cobertura SHF1; 0,6/1KV; cor azul-claro	Rolos com 100 metros cada	2			
Valor Total lote 6							
7	1	Cabo unipolar, cobre, seção 25,0mm²; isolação HEPR 90°C / cobertura SHF1; 0,6/1KV; cor preto	Rolos com 100 metros cada	3			
	2	Cabo unipolar, cobre, seção 25,0mm²; isolação HEPR 90°C / cobertura SHF1; 0,6/1KV; cor azul-claro	Rolos com 100 metros cada	1			
	3	Cabo unipolar, cobre, seção 25,0mm²; isolação HEPR 90°C / cobertura SHF1; 0,6/1KV; cor verde	Rolos com 100 metros cada	1			
Valor Total lote 7							

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 6 / PR.E / BSCom / Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

8	1	Cabo paralelo, cobre nu, seção 2x2,5mm²; isolação PVC 70°C; 300V; cor branca	Rolos com 100 metros cada	20			
	2	Cabo paralelo, cobre nu, seção 2x4,0mm²; isolação PVC 70°C; 300V; cor branca	Rolos com 100 metros cada	10			
Valor Total lote 8							
9	1	Cabo multipolar, 3 condutores, cobre, seção nominal 2,5mm²; isolação HEPR 90°C / cobertura SHF1; 0,6/1KV; cor preto	Rolos com 100 metros cada	30			
	2	Cabo multipolar, 3 condutores, cobre, seção nominal 4,0mm²; isolação HEPR 90°C / cobertura SHF1; 0,6/1KV; cor preto	Rolos com 100 metros cada	10			
	3	Cabo multipolar, 3 condutores, cobre, seção nominal 6,0mm²; isolação HEPR 90°C / cobertura SHF1; 0,6/1KV; cor preto	Rolos com 100 metros cada	3			
Valor Total lote 9							
10	1	Cabo flexível, 4 condutores, cobre, seção nominal 6,0mm²; isolação HEPR 90°C / cobertura PVC ST2 BWF-B; 0,6/1kV; cor preta	Rolos com 100 metros cada	2			
	2	Cabo flexível, 4 condutores, cobre, seção nominal 4,0mm²; isolação HEPR 90°C / cobertura PVC ST2 BWF-B; 0,6/1kV; cor preta	Rolos com 100 metros cada	3			
	3	Cabo flexível, 4 condutores, cobre, seção nominal 2,5mm²; isolação HEPR 90°C / cobertura PVC ST2 BWF-B; 0,6/1kV; cor preta	Rolos com 100 metros cada	10			
Valor Total lote 10							
Valor Total Global							

Os **valores total e unitários** ofertados deverão corresponder ao preço final, nele incluídos os acréscimos constantes nesta Proposta Comercial, ou benefícios que afetem o valor dos serviços/materiais, tais como isenções, imunidades ou outros de qualquer natureza, de sorte que o preço proposto corresponda ao **valor final** a ser despendido pela **ALESP**.

I) Declaramos:

a) ter ciência do prazo de execução/entrega, do prazo de validade da proposta e dos demais termos do presente Edital e seus respectivos Anexos, aos quais nos sujeitamos;

b) ter ciência de que, conforme o protocolo ICMS 42/2009, alterado pelo protocolo ICMS 1/2011, ficam obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, modelo 55, em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, a partir de 1º de abril de 2011, os contribuintes (exceto MEI, conforme cláusula 4ª, I, do protocolo ICMS 42/2009) que, independentemente da atividade

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 6 / PR.E / BSCom / Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

econômica exercida, realizem operações destinadas à Administração Pública direta ou indireta;

c) ter ciência de que deveremos observar as boas práticas, técnica e ambientalmente recomendadas, quando da realização de serviços e/ou fornecimento de bens que correrão sob nossa inteira e exclusiva responsabilidade.

d) que, até a presente data, a empresa e seus sócios não sofreram a penalidade de impedimento de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, prevista na Lei federal nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

e) que nossa proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas (art. §1º do artigo 63 da Lei federal nº 14.133/2021)

II) Dados da empresa:
CNPJ/MF empresa nº ...../.....-.....
Inscrição Estadual nº..... Estado .....
Inscrição Municipal nº ..... Município .....
Endereço.....CEP .....
Telefone .....
E-mail.....@.....Website:.....
nº da conta corrente..... Banco.....
Agência ..... Praça ..... para fins de pagamento;
São Paulo, ... de ..... de .....

Dados do sócio majoritário
Nome: .....
CPF: .....

São Paulo, ... de ..... de .....

(Nome Legível)

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 6 / PR.E / BSCom / Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

ANEXO III DO EDITAL - AUTORIZAÇÃO DE COMPRA

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO – ALESP

PROCESSO ALESP DIGITAL N° 166/2026

À

C.N.P.J. nº:
Estabelecida na
Telefone:
Fax :
At. De

Empenho nº _____
Verba nº: _____
Solicitante: _____

1. DO OBJETO. A presente **AUTORIZAÇÃO DE COMPRA**, com subscrição _____(DEFINIR), refere-se à contratação da empresa suprarreferida, conforme Decisão _____ (DEFINIR), datada de ____/____/____(DEFINIR), em face da classificação obtida no Pregão Eletrônico nº 120/2026, tendo por objeto a aquisição dos seguintes bens, dos quais não resultarão obrigações futuras, inclusive quanto à assistência técnica:

LOTE	SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE	MARCA/ FABRICANTE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	Cabo flexível, cobre, seção 1,5mm²; isolação LSHF/A 70°C; 450/750V; cor preto	Rolos com 100 metros cada	15			
	2	Cabo flexível, cobre, seção 1,5mm²; isolação LSHF/A 70°C; 450/750V; cor azul-claro	Rolos com 100 metros cada	20			
	3	Cabo flexível, cobre, seção 1,5mm²; isolação LSHF/A 70°C; 450/750V; cor vermelho	Rolos com 100 metros cada	15			
Valor Total lote 1							
2	1	Cabo flexível, cobre, seção 2,5mm²; isolação LSHF/A 70°C; 450/750V; cor preto	Rolos com 100 metros cada	50			
	2	Cabo flexível, cobre, seção 2,5mm²; isolação LSHF/A 70°C; 450/750V; cor azul-claro	Rolos com 100 metros cada	30			
	3	Cabo flexível, cobre, seção 2,5mm²; isolação LSHF/A 70°C; 450/750V; cor verde	Rolos com 100 metros cada	40			
	4	Cabo flexível, cobre, seção 2,5mm²; isolação LSHF/A 70°C; 450/750V; cor vermelho	Rolos com 100 metros cada	25			

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 6 / PR.E / BSCom / Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

	5	Cabo flexível, cobre, seção 2,5mm²; isolação LSHF/A 70°C; 450/750V; cor branco	Rolos com 100 metros cada	50			
Valor Total lote 2							
3	1	Cabo flexível, cobre, seção 4,0mm²; isolação LSHF/A 70°C; 450/750V; cor preto	Rolos com 100 metros cada	30			
	2	Cabo flexível, cobre, seção 4,0mm²; isolação LSHF/A 70°C; 450/750V; cor verde	Rolos com 100 metros cada	12			
	3	Cabo flexível, cobre, seção 4,0mm²; isolação LSHF/A 70°C; 450/750V; cor azul-claro	Rolos com 100 metros cada	12			
Valor Total lote 3							
4	1	Cabo flexível, cobre, seção 6,0mm²; isolação LSHF/A 70°C; 450/750V; cor preto	Rolos com 100 metros cada	20			
	2	Cabo flexível, cobre, seção 6,0mm²; isolação LSHF/A 70°C; 450/750V; cor verde	Rolos com 100 metros cada	10			
	3	Cabo flexível, cobre, seção 6,0mm²; isolação LSHF/A 70°C; 450/750V; cor azul-claro	Rolos com 100 metros cada	10			
Valor Total lote 4							
5	1	Cabo unipolar, cobre, seção 10,0mm²; isolação HEPR 90°C / cobertura SHF1; 0,6/1KV; cor preto	Rolos com 100 metros cada	10			
	2	Cabo unipolar, cobre, seção 10,0mm²; isolação HEPR 90°C / cobertura SHF1; 0,6/1KV; cor verde	Rolos com 100 metros cada	3			
	3	Cabo unipolar, cobre, seção 10,0mm²; isolação HEPR 90°C / cobertura SHF1; 0,6/1KV; cor azul-claro	Rolos com 100 metros cada	3			
Valor Total lote 5							
6	1	Cabo unipolar, cobre, seção 16,0mm²; isolação HEPR 90°C / cobertura SHF1; 0,6/1KV; cor preto	Rolos com 100 metros cada	6			
	2	Cabo unipolar, cobre, seção 16,0mm²; isolação HEPR 90°C / cobertura SHF1; 0,6/1KV; cor verde	Rolos com 100 metros cada	2			
	3	Cabo unipolar, cobre, seção 16,0mm²; isolação HEPR 90°C / cobertura SHF1; 0,6/1KV; cor azul-claro	Rolos com 100 metros cada	2			
Valor Total lote 6							
7	1	Cabo unipolar, cobre, seção 25,0mm²; isolação HEPR 90°C / cobertura SHF1; 0,6/1KV; cor preto	Rolos com 100 metros cada	3			

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 6 / PR.E / BSCom / Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

	2	Cabo unipolar, cobre, seção 25,0mm²; isolação HEPR 90°C / cobertura SHF1; 0,6/1KV; cor azul-claro	Rolos com 100 metros cada	1			
	3	Cabo unipolar, cobre, seção 25,0mm²; isolação HEPR 90°C / cobertura SHF1; 0,6/1KV; cor verde	Rolos com 100 metros cada	1			
Valor Total lote 7							
8	1	Cabo paralelo, cobre nu, seção 2x2,5mm²; isolação PVC 70°C; 300V; cor branca	Rolos com 100 metros cada	20			
	2	Cabo paralelo, cobre nu, seção 2x4,0mm²; isolação PVC 70°C; 300V; cor branca	Rolos com 100 metros cada	10			
Valor Total lote 8							
9	1	Cabo multipolar, 3 condutores, cobre, seção nominal 2,5mm²; isolação HEPR 90°C / cobertura SHF1; 0,6/1KV; cor preto	Rolos com 100 metros cada	30			
	2	Cabo multipolar, 3 condutores, cobre, seção nominal 4,0mm²; isolação HEPR 90°C / cobertura SHF1; 0,6/1KV; cor preto	Rolos com 100 metros cada	10			
	3	Cabo multipolar, 3 condutores, cobre, seção nominal 6,0mm²; isolação HEPR 90°C / cobertura SHF1; 0,6/1KV; cor preto	Rolos com 100 metros cada	3			
Valor Total lote 9							
10	1	Cabo flexível, 4 condutores, cobre, seção nominal 6,0mm²; isolação HEPR 90°C / cobertura PVC ST2 BWF-B; 0,6/1kV; cor preta	Rolos com 100 metros cada	2			
	2	Cabo flexível, 4 condutores, cobre, seção nominal 4,0mm²; isolação HEPR 90°C / cobertura PVC ST2 BWF-B; 0,6/1kV; cor preta	Rolos com 100 metros cada	3			
	3	Cabo flexível, 4 condutores, cobre, seção nominal 2,5mm²; isolação HEPR 90°C / cobertura PVC ST2 BWF-B; 0,6/1kV; cor preta	Rolos com 100 metros cada	10			
Valor Total lote 10							
Valor Total Global							

1.1. A execução do objeto desta **AUTORIZAÇÃO DE COMPRA** será disciplinada pela Lei federal nº 14.133/2021 e pelo Ato da Mesa nº 4/2024, sendo **VEDADA** a subcontratação.

1.2. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: a) o Edital da Licitação; b) o Termo de Referência; c) a Proposta do(a) **CONTRATADO(A**); d) eventuais anexos dos documentos supracitados.

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 6 / PR.E / BSCom / Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

1.3. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite percentual legal, calculado a partir do valor inicial atualizado do contrato.

2. DO PRAZO PARA ENTREGA DO OBJETO: 30 (trinta) dias, a contar do terceiro dia útil subsequente à emissão deste instrumento, devidamente assinado pela **CONTRATADA**, com início em _____/_____/_____ (DEFINIR) e término em _____/_____/_____(DEFINIR), podendo ser prorrogado de acordo com o disposto nos artigos 105 a 114 da Lei federal nº 14.133/2021.

3. DO PREÇO / PAGAMENTO: R$ _____ (_____), no prazo de 30 (trinta) dias sem qualquer correção monetária, vinculado ao fornecimento integral, contado da data da apresentação da nota fiscal/fatura, que deverá ser apresentada acompanhada do Termo de Recebimento Provisório, da certidão conjunta (negativa de débitos ou positiva com efeitos de negativa) de regularidade de contribuições previdenciárias, de tributos federais e da dívida ativa da União, da certidão de regularidade em face do FGTS e da certidão de regularidade em face de débitos trabalhistas, devidamente atualizadas.

3.1. Para efeito da contagem do prazo de pagamento, será considerada: a) como “data de apresentação da nota fiscal/fatura”, a data final em que todos os documentos mencionados no item 3. forem entregues à **CONTRATANTE**; b) como certidão atualizada, aquela emitida ou conferida na internet como válida na data do pagamento.

3.2. Caso o dia do pagamento recaia em dia não útil, esse será efetuado no primeiro dia útil antecedente, sendo certo que, mesmo nesse caso, manter-se-á, na fatura, o dia do vencimento.

3.2.1 Na hipótese de o pagamento não ocorrer dentro do prazo previsto no instrumento convocatório ou contratual e a contratada não ter concorrido para a perda do prazo, deverá ser feita a atualização monetária do valor devido, com utilização da UFESP (Unidade Fiscal do Estado de São Paulo) ou de outro índice que venha a substituí-lo, acrescido de juros moratórios na razão de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata tempore, em relação ao atraso verificado.

3.2.2 Havendo atraso na execução serão aplicadas as regras do Edital, sem prejuízo das demais sanções dispostas nas legislações que regem o presente procedimento.

3.3. É expressamente proibida a antecipação do pagamento, total ou parcial, em relação ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestação do fornecimento de bens.

4. DO RECEBIMENTO DO OBJETO: O objeto será recebido:

a) com a lavratura de Termo de Recebimento Provisório, em até 03 (três) dias, verificado o pleno e fiel cumprimento a todas as disposições do Termo de Referência e da Proposta;

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 6 / PR.E / BSCom / Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

b) com a lavratura de Termo de Recebimento Definitivo, em até 03 (três) dias, decorrido o prazo de observação, fixado em 30 (trinta) dias, contado a partir da lavratura do Termo de Recebimento Provisório, desde que persista a qualidade dos bens entregues e sua conformidade com as exigências do Edital, especialmente as contidas no Termo de Referência, na Proposta e nesta Autorização de Compra.

4.1. As atribuições do gestor, do fiscal técnico e do fiscal administrativo do contrato são aquelas definidas nos artigos 16 a 18 do Decreto estadual nº 68.220/2023, adotado provisoriamente pelo Ato da Mesa nº 4/2024, no que não conflitar com as atribuições definidas na Resolução ALESP nº 942/2024, além daquelas previstas no Termo de Referência.

5. DAS PENALIDADES E DA INDENIZAÇÃO: A regulamentação das penalidades e temas correlatos, é aquela prevista no tópico do Edital intitulado “DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES E RESPECTIVO PROCESSAMENTO”.

5.1. Os valores devidos pela **CONTRATADA** à **CONTRATANTE**, em decorrência da aplicação de penalidades ou a título de indenização, serão abatidos do primeiro pagamento que lhe for devido, e, se não for suficiente, debitará de outros subsequentes, ou cobrados judicialmente, sem prejuízo da incidência de penalidades por inadimplência contratual.

6. DA EXTINÇÃO: O presente instrumento poderá ser extinto nas hipóteses previstas na Lei federal nº 14.133/2021, sendo prerrogativa garantida por ato unilateral e escrito quando a própria ALESP não der causa à extinção.

6.1. Por se tratar de ajuste por escopo, o ajuste será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto, observado o seguinte:

6.1.1. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o ajuste;

6.1.2. Quando a não conclusão do ajuste referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

b) poderá a Administração optar pela extinção do ajuste e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

7. DO REAJUSTE: A cada período de 12 (doze) meses, contado da data da apresentação do orçamento estimado, o gestor responsável encaminhará os autos ao Departamento de Orçamento e Finanças para a aplicação do reajuste legal, independentemente de pedido do **CONTRATADO**, proporcionalmente à variação do IPC da FIPE, ou, na falta deste, pelo IGP-M da Fundação Getúlio Vargas ou, na falta de ambos, por índice do Governo que reflita a perda do poder aquisitivo da moeda, exclusivamente para as obrigações já abrangidas

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 6 / PR.E / BSCom / Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

pelo critério da anualidade e desde que o período aquisitivo não decorra de atraso que seja imputável exclusivamente ao **CONTRATADO**.

8. DO PRAZO DE GARANTIA / VALIDADE: 6 (seis) meses, contados a partir da lavratura do Termo de Recebimento Definitivo, nos termos da Proposta datada de _____/_____/_____ (DEFINIR), observado o prazo mínimo constante no Termo de Referência, sendo que, se o caso, imediatamente após a "garantia de fábrica" passa a vigorar a extensão da garantia original, realizada nas mesmas bases e condições da garantia de fábrica, observadas as normas da Resolução nº 122/2005, do Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP, e demais disposições legais regulamentares em vigor. Sendo constatados vícios e/ou defeitos que tornem inadequado seu consumo, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas no Regulamento de Licitações e Contratos Administrativos, poderá a **CONTRATANTE** exigir da **CONTRATADA**, alternativamente, e à sua escolha, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da solicitação, o seguinte:

a) a substituição dos bens, observando-se, para tanto, as mesmas especificações do Termo de Referência e da Proposta;

b) a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, se for o caso, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

c) o abatimento proporcional do preço.

8.1. Por se tratar de obrigação acessória, a validade e/ou garantia dos bens subsistirá ainda que concluído o prazo de vigência contratual.

9. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: _____ (_____) _____ (DEFINIR), acrescido dos prazos compreendidos até o recebimento definitivo do objeto.

9.1. Por se tratar de contrato por escopo, o prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas no Edital e neste instrumento.

10. DO FORO: fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, por mais privilegiado que outro seja, para conhecer e dirimir quaisquer questões oriundas da presente avença.

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: a contratada deverá estar ciente**:**

11.1. Que a presente AUTORIZAÇÃO DE COMPRA deverá ser assinada pela CONTRATADA e remetida à CONTRATANTE, em até 02 (dois) dias úteis, a contar de seu recebimento.

11.2. Que a nota fiscal deverá ser entregue em 02 (duas) vias, acompanhada de todos os documentos relacionados no item 3., mencionando o número da A.C. e o nº do Processo Digital de que trata esta contratação, à Divisão de Almoxarifado da ALESP, localizada no

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 6 / PR.E / BSCom / Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

subsolo do “Palácio 9 de Julho”, sala S01 - telefone (11) 3886-6191, via correio eletrônico (almox.dap@al.sp.gov.br) em arquivos com extensão .pdf, pesquisável.

11.3. Que deverá exibir no ato da assinatura desta Autorização de Compra, como condição para a sua celebração:
- a certidão conjunta (negativa de débitos ou positiva com efeitos de negativa) de regularidade de contribuições previdenciárias, de tributos federais e da dívida ativa da União; e
- a certidão de regularidade relativa ao FGTS; e
- a certidão de regularidade perante a Justiça do Trabalho, relativa a débitos trabalhistas (Lei federal nº 12.440/2011); e
- a comprovação, se for o caso, do atendimento à Resolução nº 122/2005 do Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP (garantia estendida); e
- a certidão obtida junto ao site “e-Sanções” do Governo do Estado de São Paulo; e
- a certidão obtida junto ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) do portal da transparência do governo federal; e
- a certidão obtida junto ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade mantido pelo Conselho Nacional de Justiça, em nome da pessoa jurídica e dos dirigentes; e
- a certidão obtida junto ao “Cadastro Informativo dos Créditos Não Quitados de Órgão e Entidades Estaduais do Estado de São Paulo” – CADIN ESTADUAL;
- a certidão CNEP;
- a comprovação de inscrição no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo – CAUFESP.

11.4. Que os bens fornecidos deverão corresponder às especificações, marca(s) e/ou modelo(s) aprovados no processo licitatório.

11.5. Que conforme o protocolo ICMS 42/2009, alterado pelo protocolo ICMS 1/2011, ficam obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, modelo 55, em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, a partir de 1º de abril de 2011, os contribuintes (exceto MEI, conforme cláusula 4ª, I, do protocolo ICMS 42/2009) que, independentemente da atividade econômica exercida, realizem operações destinadas à Administração Pública direta ou indireta.

11.6. Que incumbirá ao **CONTRATANTE** divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021.

11.7. Não será reconhecida pela **CONTRATANTE** qualquer cessão de crédito a que faça jus a **CONTRATADA**, em benefício de terceiros não integrantes da relação jurídica estabelecida neste contrato, sejam parcelas vencidas ou vincendas.

São Paulo, em _____ **de** _____ **de 20____(DEFINIR).**

SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 6 / PR.E / BSCom / Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

Recebemos esta A.C. em _____/_____/_____.
ASSINATURA:
CONTRATADA:
Nome:
RG:

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 6 / PR.E / BSCom / Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

APÊNDICE 1 DO ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO

Eu, _____ (DEFINIR), representante legal da empresa _____ (DEFINIR), adjudicatária do(a) Pregão Eletrônico nº 120/2026, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, **DECLARO** expressamente, sob as penas da lei, que:

I - Até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua contratação pelo Poder Público, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

II - Nos termos do inciso VI do artigo 68 da Lei federal nº 14.133/2021, nos encontramos em situação regular perante o Ministério do Trabalho, ou seja, não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal;

III - Não nos enquadramos nas situações previstas no artigo 14 da Lei federal nº 14.133/2021, tendo ciência que não poderão disputar licitação ou participar da execução de contrato, direta ou indiretamente:

> a) o autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;
> b) a empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;
> c) a pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;
> d) aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação;
> e) as empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
> f) a pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

IV - Estamos cientes da necessidade de manutenção dos preços durante todo o período de vigência do contrato ou do instrumento equivalente (com a ressalva da hipótese de reajuste anual, quando aplicável), não sendo motivo para repactuação as meras flutuações de mercado, sazonais ou decorrentes de movimentações naturais da economia, ou seja, que não sejam oriundas de situações imprevisíveis ou previsíveis de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, situações que configuram álea econômica extraordinária;

V – Que não estamos enquadradas na situação prevista no § 2º do artigo 4º da Lei nº 14.133/2021, ou seja, estamos cientes que é vedada a participação (em licitação ou cota exclusiva) de microempresas e empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte; ou ainda que, no caso de contratações com prazo de vigência superior a 1 (um) ano, será considerado o valor anual do contrato na aplicação dos limites previstos;

VI - Estamos cientes da necessidade de cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas (quando for o caso), conforme exigência contida no inciso IV do artigo 63 da Lei federal nº 14.133/2021.

_____, _____ de _____ de 20___.

_____
(Assinatura do responsável)

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 6 / PR.E / BSCom / Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

ANEXO IV

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: _____
CONTRATADO: _____
CONTRATO Nº (DE ORIGEM):_____
OBJETO: _____
ADVOGADO (S)/ Nº OAB/email: (*)_____

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:
a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);
e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: _____

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: _____
Cargo:_____
CPF: _____

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:
Nome: _____
Cargo:_____
CPF: _____
Assinatura: _____

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 6 / PR.E / BSCom / Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo contratante:
Nome: _____
Cargo:_____
CPF: _____
Assinatura: _____
Pela contratada:
Nome: _____
Cargo:_____
CPF: _____
Assinatura: _____

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome: _____
Cargo:_____
CPF: _____
Assinatura: _____
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 6 / PR.E / BSCom / Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.